

关于《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的立法说明¹

一、立法背景²

根据上市公司收购规则，投资者持股变动达到 5% 时须³ 暂停交易、公开披露，其目的是对收购进行预警、平衡各方利益。《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）规定，投资者及其一致行动人持股达到 5% 后，其所持股份比例每增加或者减少 5%，应当报告与公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖该上市公司的股票。长期以来，对前述要求存在刻度、幅度两种理解，“刻度说”认为，持股比例达到 5% 及其整数倍时（如 10%、15%、20%、25%、30% 等），暂停交易并披露；“幅度说”认为，持股比例增减量达到 5% 时（如 6% 增至 11%、12% 减至 7%），暂停交易并披露。

从监管实践和境外经验来看，“刻度说”、“幅度说”本质⁴ 上并无优劣之分，但两种理解长期存在，不便于投资者理解和操作，容易产生一些问题。考虑到“刻度说”在计算权益变动披露和暂停时点时更便捷，有利于减少实践中投资者无意违规的情形，也有利于市场快速掌握重要股东的持股信息，更能体现收购预警意义，因此，我们制定《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第

十四条的适用意见》(以下简称《法律适用意见》),对《收购办法》第十三条、第十四条进行解释,明确刻度标准。¹

二、明确为“刻度说”具有合理性²

一是刻度便于投资者理解和监管执法。投资者只需关注自身的“静态”持股比例,无需考虑复杂的计算问题,将减少合规成本。由于刻度标准无需任何计算,合规与违规一目了然,计算违规比例相对清楚,监管执法也较为简单。³

二是刻度更能体现上市公司收购的预警意义。收购制度本意在于提高控制权市场的透明度,便于及时了解重要股东持股信息和公司控制权变更风险。刻度标准侧重于体现股东持股“余额”,可以直接为投资者决策提供有价值的信息。⁴

三是按刻度有利于内地市场对外开放。随着资本市场对外开放的逐步推进,在互联互通的背景下,使用刻度标准便于境内外各类投资者理解和适用 A 股规则,进一步增进互联互通。由于香港市场采用刻度标准,以刻度计算可以使两地权益变动披露时点得到统一。⁵

三、《法律适用意见》主要内容⁶

一是明确刻度标准。针对《收购办法》第十三条、第十四条涉及的“每增加或者减少 5%”、“每增加或者减少 1%”,统一明确为触及 5%或 1%的整数倍。同时对于条款中“达到(或者超过)一个上市公司已发行股份的 5%”明确为触及(或者跨越)5%,避免对“达到”仅理解为比例升至 5%、而忽略比例降至 5%的情形。⁷

二是明确投资者持股比例被动触及刻度时无需履行披⁸

露和限售义务。对于上市公司股本发生变化导致投资者持股变动的，如上市公司增发股份、减少股本、或可转债持有人转股等，考虑到该种情形下投资者的持股变动属于被动变化，从平衡投资者披露成本和控制权市场透明度的角度，明确该情况下投资者无需履行披露和限售义务，由上市公司就因股本变化导致的投资者持股变动进行公告。¹

三是新老划断。明确新规自发布起实施，新规施行后新发现的过去违规行为，按照“从旧兼从轻”原则执行。²

需要说明的是，针对投资者持股比例被动触及刻度的情形，本规则要求上市公司自完成股本变更登记之日起规定时间内披露因股本变动导致的投资者权益变动情况。对于前述“规定时间”，证券交易所将在自律规则层面进一步细化不同情形下上市公司的披露时间要求。³

四、公开征求意见情况⁴

2024年1月5日至2月4日，我会就《法律适用意见》⁵向社会公开征求意见。征求意见期间，共收到意见建议17条。总体看，市场对《法律适用意见》表示支持，认为该规则符合市场诉求，通过统一监管标准，有利于减少实践中投资者无意违规的情形，更能体现收购预警意义。市场意见主要涉及实际操作和文字表述等问题，已在本规则和证券交易所自律规则中予以采纳。